

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 784/2538 นาย พยุง อิ่มสุวรรณ
นางสาว วินยาดา อิ่มสุวรรณ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1598/33

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์เคยยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกของผ. พี่ร่วมบิดามารดาเดียวกับโจทก์จำเลยที่2บิดาและผู้ใช้อำนาจปกครองของจำเลยที่1บุตรบุญธรรมของผ. ยื่นคำร้องคัดค้านขอให้ศาลตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกตั้งนี้ยอมถือได้ว่าสิทธิในการรับมรดกของโจทก์ถูกระทบกระเทือนเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองขอให้ศาลพิพากษาว่าการรับบุตรบุญธรรมระหว่างผ. กับจำเลยที่1เป็นโมฆะได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นน้องชายร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางสาวผาย จำเลยที่ 2 เป็นบุตรนายผ่อน พี่ชายร่วมบิดามารดาเดียวกันกับโจทก์ ต่อมานางสาวผายถึงแก่กรรม โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดก จำเลยที่ 2 อ้างว่าเป็นบิดาและผู้ใช้อำนาจปกครองจำเลยที่ 1 ยื่นคำคัดค้านและขอให้ศาลตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดก อ้างว่าจำเลยที่ 1 เป็นบุตรบุญธรรมของนางสาวผาย โจทก์เห็นว่าการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมาย

บังคับไว้ ขอให้พิพากษาว่าทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ฉบับเลขที่ 81/1185 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2515 ระหว่าง นางสาวผาย ผู้รับบุตรบุญธรรมกับเด็กหญิงวินยดา บุตรบุญธรรม เป็นโมฆะ และห้ามจำเลยที่ 1 ที่ 2 เข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกของ นางสาวผาย จนกว่าจะได้จัดการแบ่งมรดกโดยถูกต้องตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 เป็นบุตรของจำเลยที่ 2 กับ นางวิลาวรรณ และเป็นบุตรบุญธรรมของนางสาวผาย ซึ่งได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมาย โจทก์ไม่ใช่ทายาทซึ่งมีสิทธิรับมรดกของนางสาวผาย จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ซึ่งเป็นน้องชายร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ นางสาวผาย อ้างว่าตนเป็นทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของนางสาวผาย แต่เมื่อมี จำเลยที่ 1 อ้างว่าเป็นบุตรบุญธรรมของนางสาวผาย ซึ่งหากข้อเท็จจริงฟังได้เช่นนั้น สิทธิในการรับมรดกของโจทก์ย่อมถูกกระทบกระเทือน การกระทำของจำเลยทั้งสอง จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ในฐานะทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิจะได้รับมรดกของ นางสาวผายตามกฎหมาย ดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ ตามรูปคดี

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ